

EXPEDIENTE : 2441-2024/CC1
DENUNCIANTE : LORENTZ VITA S.R.L. (LORENTZ VITA)
DENUNCIADO : RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (RÍMAC)
MATERIA : INADMISIBILIDAD
RESOLUCIÓN : 2

Lima, 9 de enero de 2025

I. HECHOS

1. El 11 de octubre de 2024 el señor Joel Ysac Quispe Pérez en representación de Lorentz Vita denunció a Rímac por presuntas infracciones a la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹.
2. El 27 de diciembre de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°1, mediante Resolución N°1, requirió que Lorentz Vita cumpla con presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al 2023 (año anterior a la interposición de la denuncia), toda vez que el titular del Seguro de Desgravamen Negocio Activo Fijo – Póliza N° 24260, el señor Serman De la Cruz Flores en vida fue una persona jurídica con negocio.
3. La Resolución N°1 fue debidamente notificada a Lorentz Vita el 6 de enero de 2025, a su correo electrónico CASILLAJURIDICAULO@GMAIL.COM.
4. El 7 de enero de 2025, Lorentz Vita presentó un escrito señalando cumple con la información solicitada referida a las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al 2023 (año anterior a la interposición de la denuncia).

II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN

5. Luego de revisar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, se debe determinar si, de ser el caso, corresponde declarar la inadmisibilidad de la denuncia presentada por Lorentz Vita.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

6. El artículo 134.5 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que, si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo la continuación del procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente².

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS**

Artículo 136.- Observaciones a la documentación presentada

(...)

136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4.

7. Por otra parte, el Decreto Supremo N° 085-2010/PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, se deberá consignar la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hechos que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado.
8. Asimismo, el artículo 232° del Texto Único Ordenado de la LPAG³ concordado con el artículo 124° de dicho cuerpo legal⁴ señalan que los escritos de denuncia deben especificar los hechos que motiven esta con la finalidad de realizar una correcta calificación de las infracciones y garantizar el derecho al debido procedimiento de la parte denunciada.
9. El numeral 11.4 del artículo 11° la Directiva N° 001-2021-COD/INDECOPI, “Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”⁵, establece que el denunciante que ostente la condición de microempresa, deberá adjuntar los documentos que acrediten su existencia, representación y su condición de microempresa, a la fecha de la presentación de la denuncia
10. que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, establece que, para ubicarse en la categoría empresarial de microempresa, el nivel de sus ventas anuales no debe superar ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).⁶

En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo 126, salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS**

Artículo 232.- Contenido de la reclamación

232.1. La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 122 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

232.2. La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

232.3. La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

(...)

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

(...)

⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD/INDECOPI, “DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR”**

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE**

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

11. que, de la revisión del escrito de denuncia, se ha verificado que Lorentz Vita S.R.L. sería la titular del seguro materia de denuncia, la cual es una persona jurídica; de manera que corresponde requerir la presentación de las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al año anterior a la interposición de la denuncia (2023), a fin de que acredite su condición de microempresa⁷.
12. Por otro parte, el inciso 1 del artículo 145° del TUO de la LPAG⁸, establece que los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.
13. El 12.1 del artículo 12° de la Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Directiva N°001-2021-DIR-COD-INDECOPI⁹, establece que, en caso de verificarse el incumplimiento de los requisitos de la denuncia, se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisibile.
14. Finalmente, el artículo 25° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi si bien indica que la Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, esta ha delegado expresamente dicha facultad a la Secretaría Técnica¹⁰
15. En el presente caso, mediante Resolución N° 1 del 27 de diciembre de 2024, se requirió a Lorentz Vita que cumpla con presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al 2023 (año anterior a la interposición de la denuncia), toda vez que el titular del Seguro de Desgravamen Negocio Activo Fijo – Póliza N° 24260, el señor Serman De la Cruz Flores en vida fue una persona jurídica con negocio.

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años.
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.

- 7 **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, DECRETO LEGISLATIVO 807**
Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:
a) Notificar al interesado en caso que sea necesario subsanar omisiones a la solicitud presentada, y en caso de no producirse tal subsanación rechazar definitivamente la solicitud.
Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.
(...)
- 8 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS**
Artículo 145. Plazos improrrogables
145.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.
(...)
- 9 **DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI**
(...)
12. Calificación de la denuncia
12.1. Recibida la denuncia, el órgano competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 de la presente Directiva. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de ellos, deberá emitir el acto administrativo correspondiente a través del cual se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibile. Para emitir el citado acto, el Órgano Resolutivo contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia.
(...)
- 10 **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 25.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de recursos impugnativos.

16. La Resolución N°1 fue debidamente notificada a Lorentz Vita el 6 de enero 2025, a su correo electrónico CASILLAJURIDICAULO@GMAIL.COM, por lo que el plazo para cumplir con dicho requerimiento venció el 8 de enero de 2025.
17. Del escrito presentado el 7 de enero de 2025 por Lorentz Vita, se evidencia que esta no cumplió con subsanar el requerimiento establecido en la Resolución N° 1 del 27 de diciembre de 2025, toda vez que no cumplió con presentar la totalidad de las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al 2023 (año anterior a la interposición de la denuncia), sino que únicamente presentó los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondientes a los primeros ocho (8) periodos del 2023. En ese sentido, no es posible verificar si califica como consumidor final bajo los términos del Código.
18. Cabe precisar, que la normativa vigente¹¹ señalada como un requisito de la denuncia que aquel denunciante que ostente la condición de microempresa, deberá adjuntar los documentos que acrediten su existencia, representación y su condición de microempresa, a la fecha de la presentación de la denuncia, siendo estos documentos las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al año anterior a la interposición de la denuncia (2023), a fin de que acredite su condición de microempresa.
19. En consecuencia, la Secretaria Técnica considera que corresponde declarar inadmisibles las denuncias interpuestas por Lorentz Vita por no haber cumplido con absolver el requerimiento efectuado por la autoridad administrativa dentro del plazo señalado, dejando a salvo su derecho a presentarla nuevamente, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por Ley.

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

PRIMERO: declarar inadmisibles las denuncias presentadas por Lorentz Vita S.R.L. contra Rímac Seguros y Reaseguros S.A. por presuntas infracciones a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEGUNDO: informar a Lorentz Vita S.R.L. que tiene expedito su derecho para solicitar la devolución del importe cancelado por concepto de la tasa de denuncia, ascendente a S/ 36,00, previa solicitud a la Gerencia de Administración y Finanzas del Indecopi.



Firmado digitalmente por:
ALCALDE BRICEÑO Judith Emperatriz FAU
20133840533 hard
Fecha: 09/01/2025 17:34:09-0500

JUDITH ALCALDE BRICEÑO
Secretaria Técnica (e)
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/DCE

¹¹ DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI

(...)

Artículo 12.- Requisitos de la denuncia

(...)

Calificación de la denuncia

12.1. Recibida la denuncia, el órgano competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 de la presente Directiva. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de ellos, deberá emitir el acto administrativo correspondiente a través del cual se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibles. Para emitir el citado acto, el Órgano Resolutivo contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia.

(...)